

1524217-62.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Carlos Eduardo Lora Franco

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Réu:

FRANCISCO BERNARDO DA SILVA FILHO

Vistos, etc.

Francisco Bernardo da Silva Filho, qualificado(a)(s) nos autos, foi(ram) denunciado(a)(s) como incurso(a)(s) no artigo 155, §§ 1º e 4º, II, do Código Penal, nos seguintes termos:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 26 de outubro de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

3ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1524217-62.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1524217-62.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Réu:

FRANCISCO BERNARDO DA SILVA FILHO

Vistos, etc.

Francisco Bernardo da Silva Filho, qualificado(a)(s) nos autos, foi(ram) denunciado(a)(s) como incurso(a)(s) no artigo 155, §§ 1º e 4º, II, do Código Penal, nos seguintes termos:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 26 de outubro de 2022, por volta das 01h e 27min, na Rua dos Inocentes, 725, Socorro, nesta cidade e Comarca, FRANCISCO BERNARDO DA SILVA FILHO, qualificado à fl. 07, subtraiu, para si, mediante repouso noturno e escalada, quarenta ferramentas manuais, avaliadas globalmente em R\$5.000,00 (cinco mil reais), de propriedade do estabelecimento comercial Império do Óleo.

Segundo o apurado, o denunciado FRANCISCO se dirigiu até o estabelecimento situado no local dos fatos e, se aproveitando do horário de descanso, do repouso noturno e da falta de vigilância, resolveu subtrair os bens que guarneciam o seu interior, especificamente ferramentas manuais.

Assim sendo, FRANCISCO pulou o muro da propriedade, condição esta, aliás, caracterizadora da qualificadora da escalada, ingressando no interior do estabelecimento. Ato seguinte, o denunciado se apoderou de quarenta ferramentas (chaves) acondicionadas no interior de duas sacolas, subtraindo-as. Desta feita, deixou uma das sacolas na via pública e retornou ao estabelecimento.

Nesse momento, a conduta delitiva foi visualizada por Ronaldo R. que comunicou os fatos à Polícia Militar. Policiais militares, então, foram comunicados, via Copom, acerca dos fatos, razão pela qual se deslocaram ao estabelecimento e abordaram FRANCISCO.

Diante dos fatos, FRANCISCO foi preso em flagrante delito e conduzido ao distrito

policial, local em que manteve-se silente (fls. 09).

Diante do exposto, denuncio FRANCISCO BERNARDO DA SILVA FILHO como incurso no artigo 155, §1º e §4º, incisos II (escalada), do Código Penal, e requeiro que, r. e a., seja instaurado o devido processo penal, citando-se e intimando-se o acusado, e após defesa escrita, seja ouvida a vítima e as testemunhas arroladas, prosseguindo-se conforme artigos 394 e seguintes do Código de Processo Penal, até final condenação."

A denúncia foi recebida (fls.100/101), houve defesa (fls. 128), e o recebimento foi ratificado (fls. 130). Em audiência foi colhida a prova oral e o(a)(s) acusado(a)(s) interrogado(a)(s), tendo as partes se manifestado em debates.

É o relatório.

Decido.

A procedência da ação é de rigor, posto que autoria e materialidade estão suficientemente comprovadas, salvo quanto à qualificadora.

De fato, a vítima confirmou que durante a madrugada, quando estava em sua casa vizinha, percebeu que o réu havia ingressado no estabelecimento pulando o muro, e já tinha levado umas ferramentas para fora, sendo que foi detido quando da chegada da polícia.

E o policial disse que, irradiado o crime, chegando à rua viu o réu pulando o muro e pegando a sacola com os produtos, tendo o perseguido e abordado.

Por fim, o réu admitiu o furto, alegando apenas que o muro que pulou era menor que sua altura.

Assim, não resta dúvida alguma de que praticou, sim, o furto, mas que restou tentado, na medida em que o policial viu sua ação desde o momento em que saía do local, o tendo perseguido e abordado, recuperando os pertences, não se consumando a subtração.

E deve ser afastada a qualificadora da escalada, não tendo vindo aos autos laudo do local, e havendo informação de que o muro que cerca o imóvel poderia não ser alto.

De rigor, porém, o reconhecimento da causa de aumento de pena do repouso noturno, eis que o fato foi praticado durante a madrugada, quando o estabelecimento estava fechado, evidentemente sob menor vigilância, do que o réu se aproveitou, inclusive a vítima informando que estava em sua casa descansando quando percebeu o crime, por ser vizinho.

E, afastada a qualificadora, não há qualquer impeditivo ao reconhecimento do repouso, sendo que o fato de haver eventuais transeuntes na rua não descaracteriza tal situação.

Anoto, ainda, que os documentos abaixo mencionados (observando que a Folha de Antecedentes é o documento no qual são inseridas as informações de execução criminal dos feitos que tramitam no sistema Sivec), apontam, de relevante, a seguinte situação (caracterizando Maus antecedentes as condenações definitivas com pena extinta mais de 5 anos antes do fato, ou por fatos anteriores ao crime destes autos, mas com trânsito em julgado da condenação posterior; e reincidência as condenações anteriores por crime, não decorrido o prazo depurador):

Ré(u): FRANCISCO - fls. 20/28

Vara

nº do proc.

nº da exec.

(se houver)

art. princip.

Situação

Antec.

Reinc.

20ª

0030105-48.2016.8.26.0050

0002020-87.2022.8.26.0520

155

X

21^a

0003492-45.2017.8.26.0635

0007661-88.2019.8.26.0996

155

X

7^a

0076520-26.2015.8.26.0050

0005992-34.2018.8.26.0996

180

X

17^a

0027571-97.2017.8.26.0050

0007546-67.2019.8.26.0996

155

X

29^a

0066669-89.2017.8.26.0050

0015150-05.2017.8.26.0041

155

X

14^a

1500572-42.2021.8.26.0228

0017867-48.2021.8.26.0041

155

9^a

0042539-35.2017.8.26.0050

155

X

5^a

0086500-60.2016.8.26.0050

155

X

Assim, certa a condenação, passo a dosar a pena.

Na fase do artigo 59 do Código Penal, considerando as circunstâncias do delito, envolvendo a subtração de ferramentas de considerável valor (R\$ 5.000,00), bem como o dolo intenso demonstrado pelo réu que veio a pular o obstáculo para ingressar no local, como informado pelo policial (ainda que não caracterizada completamente a escalada), fixo a pena base em um quarto acima do piso legal.

Presente a múltipla e específica reincidência, denotando personalidade profundamente irrefreável na prática deste tipo de crime, evidenciando a insuficiência de sanções menos severas, de rigor o aumento da pena em um terço.

Porém, pela atenuante da confissão, incapaz de compensar completamente a agravante, reduzo o aumento por ela para apenas um sexto.

Pela causa de aumento de pena do repouso noturno, elevo a pena em um terço.

E, pela tentativa, reduzo a sanção também em um terço, posto que muito se aproximou o réu da consumação, finalizando a pena em 1 ano, 3 meses e 16 dias de reclusão, e 12 dias-multa.

Pela reincidência, múltipla e específica, o regime inicial não pode ser outro que não o fechado, sendo descabida a substituição.

Isto posto, julgo a presente ação PARCIALMENTE PROCEDENTE, para condenar Francisco Bernardo da Silva Filho, qualificado(a)(s) nos autos, como incurso(a)(s) no artigo 155, § 1º, c.c. 14, II, do Código Penal, à pena de 1 ano, 3 meses e 16 dias de reclusão em regime inicial fechado, e 12 dias-multa, estes no mínimo legal, sendo descabidos o sursis ou a substituição da pena.

Tendo o réu respondido ao feito custodiado, e restando reforçadas por esta sentença as razões que levaram anteriormente a sua custódia cautelar, sendo reincidente, nego-lhe o direito de apelar em liberdade.

Expeça-se ofício de recomendação.

Custas pelo(a)(s) condenado(a)(s), na forma do artigo 4º, § 9º, a, da Lei nº 11.608/03, observando que a gratuidade decorrente da atuação da Defensoria Pública não exclui a responsabilidade final, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º da Lei nº 13.105/15, que modificou a Lei nº 1.060/50, e que só se efetiva, por ser executada como dívida de valor, sobre o patrimônio do devedor, não implicando em nenhum risco à sua subsistência, podendo ser cobrada se demonstrada alteração de situação econômica.

P.R.I.C.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Lora Franco

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA